

CUP E SERVIZIO IDRICO: I COMUNI VINCONO IN APPELLO, IL CANONE È DOVUTO DAL GESTORE

Con la **sentenza n. 3441 del 19 dicembre 2025**, la **Corte d'Appello di Venezia (Sez. II)** interviene in modo netto sulla disciplina del **Canone Unico Patrimoniale (CUP)** applicato ai gestori del **servizio idrico integrato**, confermando e rafforzando un orientamento già illustrato e sostenuto su questo portale. La pronuncia assume particolare rilievo per gli enti locali perché **rimforma integralmente la decisione di primo grado** e riafferma la **piena soggettività passiva del gestore**, anche quando operi in regime di **in house providing**. **Il caso e la decisione** La controversia nasce dall'opposizione proposta dal gestore del servizio idrico avverso un **avviso di accertamento CUP 2022**, emesso dal Comune tramite il concessionario della riscossione. Il Tribunale di Padova aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, L. 160/2019. La Corte d'Appello, invece, **accoglie l'appello del concessionario**, rigetta l'opposizione del gestore e **dichiara legittimo l'avviso di accertamento**, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio. **Nessuna esenzione per il gestore, anche se in house** Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda l'esenzione soggettiva di cui all'art. 1, comma 833, lett. a), L. 160/2019. La Corte ribadisce che:

- l'elenco dei soggetti esenti è **tassativo**;
- le esenzioni tributarie sono di **stretta interpretazione**;
- la società in house, pur operando per conto degli enti soci, **resta un soggetto giuridicamente distinto dal Comune**.

Ne consegue che **l'occupazione del suolo pubblico non può essere considerata come effettuata direttamente dall'ente locale**, con conseguente piena applicabilità del CUP in capo al gestore del servizio. **Esenzione oggettiva: condizioni rigorose e prova a carico del gestore** La Corte affronta poi l'esenzione oggettiva prevista dalla lett. d) del medesimo comma, chiarendo in modo puntuale i suoi presupposti. L'esenzione può operare solo in presenza congiunta di:

- **impianti adibiti a servizio pubblico realizzati dal concessionario;**
- **devoluzione gratuita ed espressamente prevista** al Comune al termine della concessione.

La sentenza chiarisce che:

- **non è devoluzione** la semplice restituzione di impianti già di proprietà comunale concessi in uso;
- **non rilevano** interventi di manutenzione, adeguamento o potenziamento di opere esistenti;
- indennizzi o rimborsi del valore residuo **escludono la gratuità della devoluzione;**
- **l'onere della prova** grava integralmente sul gestore che invoca l'esenzione.

Nel caso concreto, tale prova **non è stata fornita**, né sotto il profilo della realizzazione degli impianti né sotto quello della devoluzione gratuita. **Il TU Ambiente non esclude il CUP** Di particolare interesse per i Comuni è il chiarimento sul rapporto tra **d.lgs. 152/2006** e Canone Unico Patrimoniale. La Corte afferma che la previsione della **concessione gratuita delle infrastrutture idriche** non incide sul distinto presupposto dell'**occupazione del suolo pubblico**, che resta autonomamente rilevante ai fini del CUP. Non esiste, quindi, alcuna esenzione automatica desumibile dalla normativa di settore. **Un'ulteriore conferma a tutela dei Comuni** La sentenza della Corte d'Appello di Venezia rappresenta **un'ulteriore e significativa conferma giurisprudenziale** di una linea interpretativa ormai chiara:

- **il gestore del servizio idrico integrato è soggetto passivo del CUP;**

- l'affidamento in house **non determina alcuna esenzione o esclusione dal Canone Unico Patrimoniale**;
- le esenzioni sono **eccezionali e rigorosamente circoscritte**;
- i Comuni possono legittimamente emettere e difendere gli avvisi di accertamento CUP.

Una decisione che rafforza la posizione degli enti locali e fornisce **un solido riferimento operativo** nella gestione del Canone Unico Patrimoniale e del relativo contenzioso.

Allegati



Allegato

